KPMG Law
Advokatfirma

Moms og toll i internasjonal handel

Velkommen til webinar

8. november 2022

Agenda

Praktisk informasjon

2 timer

Kursmateriell og deltagerbevis

Presentasjon

Hva kan du forvente og hva kan du ikke forvente

1. Ny tollovgivning fra 2023 -
Gjennomgang av sentrale endringer og nye begreper i tollovgivningen.

2. Noen **praktiske eksempler** på hva du bør kjenne til av risiko ved innførsel til Norge og utførsel fra Norge vedr. indirekte beskatning (moms, toll og særavgifter).

3.Internasjonal handel og handelsrestriksjoner - salg av varer underlagt eksportkontroll – gjelder det din virksomhet?

4. Norske virksomheter og EU-moms
Vi har erfaring med at dette er en utfordring for mange norske selskaper i handel med varer over landegrensen. Vi deler vår erfaring med hva virksomhetene bør ta høyde for i sin planlegging.

01

Ny tollovgivning fra 2023

Ny tollovgivning 2023 - Import

Toll og avgifter

Beregning av toll og avgifter:

Det er i hovedsak tre typer avgifter ved innførsel av varer fra utlandet:

Toll - Merverdiavgift - Særavgifter

Beregning av toll:

For noen varetyper, som for eksempel tekstiler og næringsmidler, kan det være toll.

Toll regnes som regel ut fra varens verdi (tollverdi) eller en sats pr. kilo, liter eller stykk.

Tollsatsen fremgår av varenummeret i tolltariffen der varen er klassifisert.

Tollverdi

Tollverdi - verdibasert beregning:

I de fleste tilfeller beregnes tollverdien på følgende måte:

varens pris
+ eventuell forsikring
+ kostnader til emballasje og lignende
+ eventuelle gebyrer, royalties, provisjoner eller lignende
+ fraktkostnader

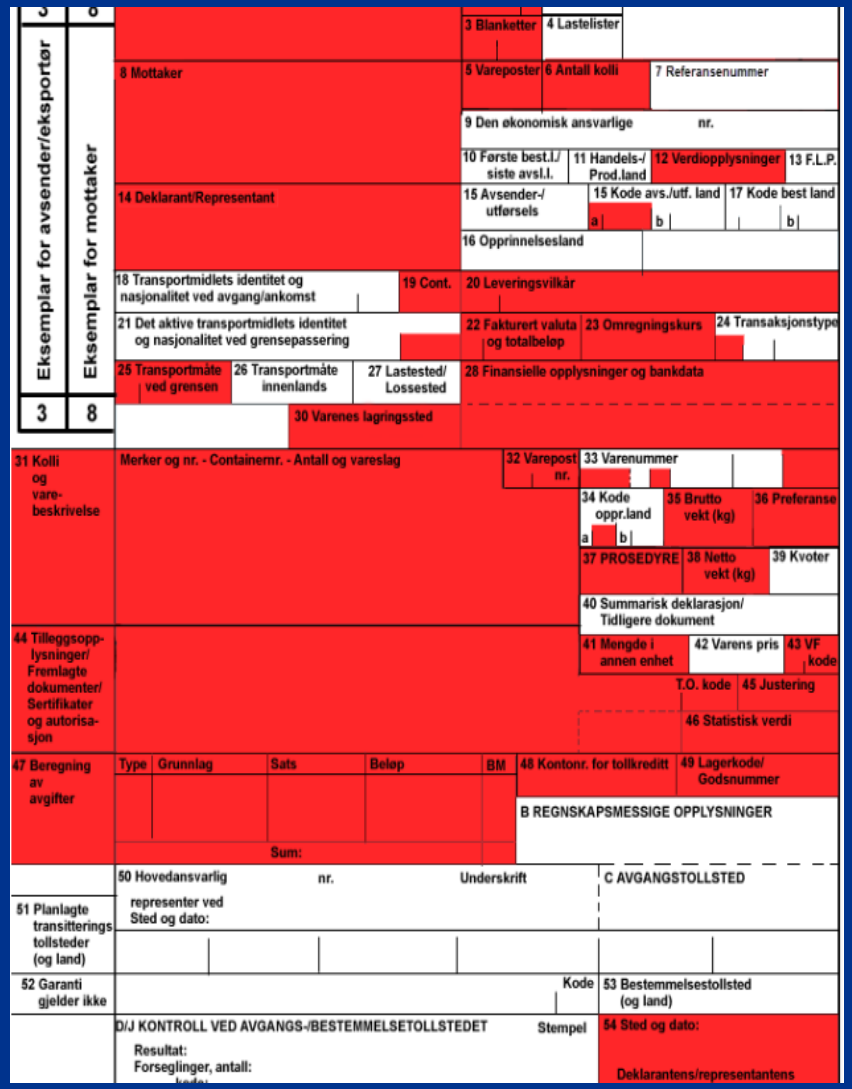
Når blir det komplisert:

Salg mellom nærstående selskaper.

Overføring av varer fra hovedkontor til filial.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved..

Importdeklarasjon



Kilde: www.toll.no

Ny tollovgivning 2023 - Eksport

Eksport

Merverdiavgiftsloven § 6-21, jf. merverdiavgiftsforskiften § 6-21-1

Nullsats/ fritatt - **Vilkår: Utførsel (eksport) gjennom Tolletaten**

Utførsel av varer med verdi over NOK 5 000 skal utekspederes gjennom Tolletaten

Utførselsdeklarasjon legitimerer nullsats (ikke fakturaen)

Attest for utførsel, **jf. utkast til varesførselsforskriften § 5-9-2 (3)** om fremleggelse av dokumenter m.v. ved utførsel.

Bør foreligge audit trail mellom utgående faktura og tolldeklarasjon for eksport

Eksport

Følgende dokumenter kreves fremlagt (utkast vareførselsforskriften § 5-9-2 (1):

Faktura utstedt i forbindelse med salget

Fraktbrev eller lignende utstedt i forbindelse med transport av varen

Ev. lisenser / tillatelser

Ev. andre dokumenter tollvesenet finner nødvendig for blant annet å bestemme varens opprinnelse, tariffering, vekt, mengde og verdi

- Opprinnelsesbevis - fakturaerklæring

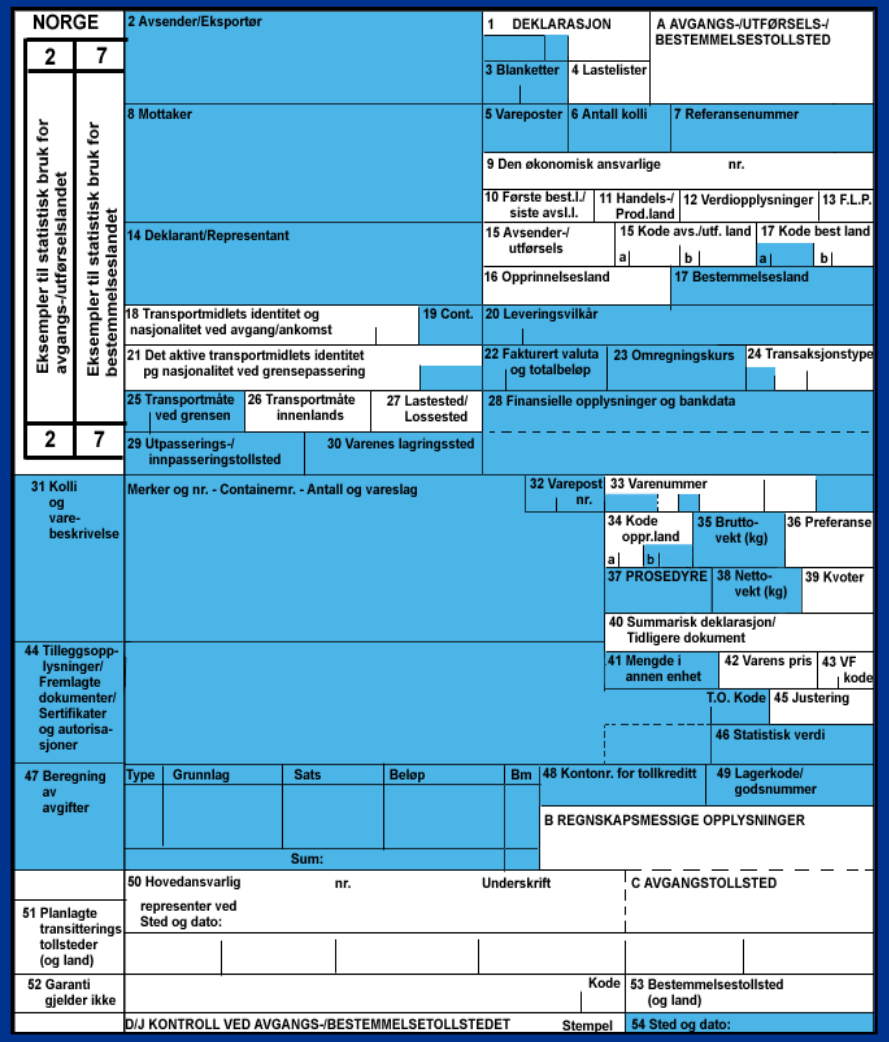
Fraktdokumenter: Utstedes av transportøren som frakter varene og skal gis til ekportøren.

Et fraktdokument kan ha flere betegnelse som:

- Konnossementet, manifest, pakkeliste, bill of lading og way bill/air bill

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved..

Eksportdeklarasjon



Kilde: www.toll.no

Ny tollovgivning

Vareførselsloven - Lov av 11.03.22 nr. 9

Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Kapittel 2: Plikter ved ankomst til tollområdet

Kapittel 3: Tollbehandling

Kapittel 4: Tollprosedyrer ved innførsel mv.

Kapittel 5: Plikter ved avreise fra tollområdet og prosedyren utførsel

Kapittel 6: Klassifisering og tollverdi

Kapittel 7: Særlige forvaltningsregler

Kapittel 8: Kontroll

Kapittel 9: Samarbeid med annen stat

Kapittel 10: Kontroll med varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter

Kapittel 11: Tilbakehold og beslag av varer mv.

Kapittel 12: Administrative reaksjoner og straff

Kapittel 13: Handelstiltak

Kapittel 14: Ikrafttredelse og endringer i andre lover

Tollavgiftsloven - Lov av 11.03.22 nr. 8

Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Kapittel 2: Plikt til å svare tollavgift

Kapittel 3: Satser og beregningsgrunnlag for tollavgift

Kapittel 4: Preferansetoll

Kapittel 5: Nedsettelse av tollavgift på landbruksvarer

Kapittel 6: Tollavgiftsfritak

Kapittel 7: Refusjon av tollavgift ved gjenutførsel

Kapittel 8: Særlige forvaltningsregler

Kapittel 9: Opplysningsplikt, fastsetting og beregning av tollavgift

Kapittel 10: Kontroll

Kapittel 11: Endring uten klage og endringsfrister

Kapittel 12: Administrative reaksjoner, straff og søksmål

Kapittel 13: Ikrafttredelse

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved..

Nye bestemmelser – kun et utvalg

Hva er en deklarant og hvem er deklarasjonspliktig

Vareførselsloven § 3-3

«Enhver som kan gi de opplysningene som er nødvendige for den valgte prosedyren, kan levere deklarasjonen»

Vareførselsloven § 1-3

«den som leverer en deklarasjon i eget navn, eller den som deklarasjonen leveres på vegne av»

Deklarasjon og tollprosedyrer

Vareførselsloven § 4-4

Ny prosedyre for tollager medfører deklarasjonsplikt ved innførsel av varer.

Tollager og avvikle direktekjøringsregelen

Vareførselsloven § 4-4

Utfasing av dagens direktekjøringsordning og innføring av digital melde- og opplysningsplikt.

Avvikling av direktekjøringsordningen vil innebære at vi må endre hele «tollprosessen» fra dagens oppsett, der vi oppfyller deklarasjonsplikten etter ankomst, til å oppfylle denne i forkant av ankomst.

(Fra høringsnotatet fra DHL til Tolletaten)

Om utsatt verdifastsettelse og tollverdi

Vareførselsloven § 4-1

Utkast til vareførselsforskriften § 4-1-3

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Deklarant - Hvem? Vareførselsloven § 3-3

1) ***Enhver som kan gi de opplysningene som er nødvendige for den valgte prosedyren, kan levere deklarasjonen. Dersom deklarasjonen leveres på vegne av en annen, må den som leverer deklarasjonen kunne godtgjøre at deklarasjonen leveres på vegne av denne. Den som leverer deklarasjonen, må kunne legge frem den aktuelle varen eller få den fremlagt for tollmyndighetene***

2) ***Dersom en prosedyre medfører særlige forpliktelser for en bestemt person, skal deklarasjonen leveres av denne personen eller dennes fullmektig***

3) ***Deklarasjonen kan leveres før varen legges frem for tollmyndighetene. Hvis varen ikke legges frem senest 30 dager etter at deklarasjonen er levert, anses deklarasjonen som ikke levert***

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Tollrepresentant - forslag, vareførselsloven § 7-21

1) *Enhver som har rettigheter eller plikter overfor tollmyndighetene, har rett til å la seg bistå eller representere av en tollrepresentant. Tollrepresentanten handler på vegne av den representerte og i den representertes navn.*

2) *Tollrepresentanten skal opplyse tollmyndighetene om at vedkommende handler på vegne av den representerte.*

3) *Tollmyndighetene kan kreve at tollrepresentanten sannsynliggjør at vedkommende handler på vegne av den representerte. Dersom dette ikke kan sannsynliggjøres, anses vedkommende for å handle i eget navn og på egne vegne.*

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

02

Case del 1

Case 1 – Innførsel

Tollverdi og vareopprinnelse

Fotballklær AS har en avtale med en leverandør i Tyskland om kjøp og import av fotballdrakter og annet treningsutstyr.

Selskapet har en enerettsavtale for innførsel og distribusjon av draktene til det norske markedet og betaler royalties for denne retten til den tyske leverandøren. Produksjon av draktene skjer først etter at ordrene er sendt fra Forballklær AS. Draktene produseres i USA og sendes først til leverandørens lager i Tyskland.

Draktene som importeres til Norge skjer med bruk av incoterm DAP Oslo og det er utstedt en faktura basert på mottatt ordre. Speditøren som deklarerer varene gjennom TVINN har lagt til grunn at draktene har opprinnelse i EU og legger opp til at varene ikke er gjenstand for beregning av toll.

Tolletaten har gjennom en rutinekontroll avdekket mulige feil ved importene til Fotballklær AS og har sendt selskapet en henvendelse om varene mangler beregning av toll og om den deklarerte tollverdien er korrekt.

Du som rådgiver får i oppdrag å bistå kunden. Hvordan vil du gå frem?

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 1 – Forslag til mulig løsning

Skal fotballdraktene ilegges toll?

Ja – etter hovedregelen. Dette er klær med opprinnelse fra USA. Norge har i dag ingen frihandelsavtale med USA og varene har ingen rett til noen tollfrihet ved import til Norge.

Er du usikker på hvilket varenummeret som skal benyttes, kan du be Tolletaten om en bindende forhåndsuttalelse om varens klassifisering (BKU).

Hvorfor stiller Tolletaten spørsmålene om lisensene/Royalties?

Selv om lisensene kommer i egen faktura og ikke fremkommer i fakturaen som følger vareimporten skal slik lisensen/royalties tas med i beregning av tollverdien.

Vederlaget for royalties er direkte knyttet til varen som skal verdifastsettes og som Fotballdrakter AS direkte betaler som en betingelse for salget. Tillegget kan tas med i boks 45 (justeringer) på tolldeklarasjonen. Frakt til norsk grense, forsikringspremie, provisjon og royalty kan legges til her hvis ikke det er tatt med på fakturaen fra Tyskland.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

02

Case del 2

Case 2 – Innførsel

Delsendinger og verdifastsettelse

Du har fått i oppdrag med å bistå en norsk selskap som har fått i oppdrag med ferdigstille et komplett større industrielt anlegg i Norge. Det er inngått kontrakt med en utenlandsk leverandør som skal bistå med eksporten av alle delene som skal til Norge. Varene som skal til Norge må deles inn i flere sendingen siden det fysisk er umulig å importere dem i én forsendelse og forsendelsene skal også passe med planene for oppføringen av anlegget.

Du skjønner at det for delsendingene kan det være vanskelig å fastslå den endelige tollverdien på innførselstidspunktet på grunn av kostnader for konstruksjonsarbeid eller klausuler om prisjustering.

Du som regnskapsfører lurer på hvordan vil du gå frem?

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 2 – Forslag til mulig løsning

Delsendinger deklareres som de fremstår:

Det vil si varene verdifastsettes som de fremstår ved innførsel/utførsel. Ved deklarering kan proformafaktura med henvisning til avtale/kjøpekontrakt fremlegges som dokumentasjon.

For delsendinger hvor tollverdi ennå ikke er endelig fastsatt:

Deklarant/vareeier søker Tolletaten om utsatt verdifastsettelse. I de tilfellene hvor Tolletaten har innvilget søknaden, kan delsendingene innføres med anslåtte verdier i henhold til fremlagte proformafakturaer og klassifiseres som de fremstår ved innførsel.

Sluttproduktet som delsendingen er en del av, avtale-/kontraktnummer og eventuelt saksnummer skal oppgis i rubrikk 44 under koden DEL på innførselsdeklarasjonen.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

02

Case del 3

Case 3 – Eksport

Din virksomhet er registrert for særavgifter for HFK/PFK hos Skatteetaten og importerer gasser som inngår som en bestanddel til klima- og kjøleanlegg. Dere har fått i oppdrag å ferdigstille et slik anlegg med påfylt gass som skal plasseres på et utenlandsk registrert skip som ligger i havn i Norge og som senere går i eksport fra Norge.

For å unngå at dere blir belastet med moms og avgift for varene som skal eksporteres er du kjent med at dere må sikre korrekt dokumentasjon for at dette kan regnskapsføres uten avgiftene. Gassen leveres til skipet med adresse i havn i Norge.

Dokumentasjonen for fritak for moms er du kjent med og du tenker at dokumentasjonen for fritak for særavgiften for gassen er det samme. Du tar likevel kontakt med Tolletaten for å sjekke ut hva som skal dokumenteres for retten til fritak for særavgiften her.

Hvordan vil du gå frem?

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 3 – Forslag til mulig løsning

Utgangspunkt:

Ta kontakt med tolletaten og helst skriftlig/via e-post.

Du må sikre at du har rett til fritak for særavgiften. Siden virksomheten er særavgiftsregistrert hos skatteetaten for avgiften, ligger det i særavgiftsregelen at virksomheten har en slik rett.

For varer ut av Norge, må du ha tillatelse fra Tolletaten. Tolletaten vil vise til at dette får du ved å tolldeklarere varen for Tolletaten. Det gjelder alle varer som skal eksporteres ut av landet, enten de er norske, fortollet eller ufortollet.

Som vareeier, må du sørge for å tollekspedere gassen for eksport fra Norge. Det er ikke nok å overlate utførselshåndteringen til skipet. Manglende dokumentasjon på korrekt faktura og tolldeklarasjon (samt fraktdokument fra skipet) kan medføre at Skatteetaten ikke anser at gassen er eksportert fra Norge.

Tolletaten vil også meddele at du bør ta kontakt med skatteetaten siden særavgiftsreglene ikke faller inn under deres ansvarsområde.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Pause

03

Eksportkontroll

Eksport i samsvar med norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk

Rettslig ramme

- Eksportkontrollov og forskrift
  - Varelister og catch-all

- Seksjon for eksportkontroll i Utenriksdepartementet i samarbeid med Tolletaten og PST

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Eksportprosessen

01 Identifisere
Hva er en strategisk vare, teknologi eller tjeneste?

02 Landgrupper og lisenstyper
Ulik lisensplikt for ulike mottakerland.

03 Know your client
Markedet for ulovlige anskaffelser er betydelig.

04 Søknad
Fullstendig og godt opplyst søknad.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Varelister og catch all

01

Identifisering

Varelister

- Eksport av varer og teknologi oppført på liste I og II krever lisens.
- Liste I – Våpen, ammunisjon eller annet militært utstyr.
- Liste II – Flerbruksvarer, varer som i utgangspunktet er sivile varer, men som også har militære anvendelsesområder.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Varelister og catch all

01

Identifisering

Catch all

- Enhver vare, teknologi og tjeneste til militær bruk til områder hvor det er krig, krig truer eller til land hvor det er borgerkrig
- Enhver vare, teknologi og tjeneste som direkte kan tjene til å utvikle en stats militære evne på en måte som ikke er forenlig med vesentlige norske sikkerhets- og forsvarsinteresser.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Generell overføringslisens i EØS

02

Landgrupper og lisenstyper – Generell overføringslisens i EØS

- Eksportkontrollforskriftens § 10 beskriver fire tilfeller der en generell overføringslisens kan brukes:
- Mottakeren inngåen en EØS-stats væpnede styrker eller er en offentlig forsvarsenhet

1. Mottakeren er sertifisert i henhold til eksportkontrollforskriftens § 13.
2. Overføringen gjøres med på sikte på demonstrasjon, evaluering eller utstilling.
3. Overføringen gjøres for vedlikehold eller reparasjon.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Forslag til endringer i eksportkontrollforskriften

Økt fokus på risikoen ved kunnskapsoverføring

Eksportkontrollforskriften § 2 (10) skal lyde:

"Med kunnskapsoverføring menes enhver form for muntlig eller skriftlig deling av kunnskap om varer og teknologi som kan tjene til å utvikle et lands militære evne".

Eksportkontrollforskriften § 5a skal lyde:

"Lisensplikt for kunnskapsoverføring

Kunnskapsoverføring om varer og teknologi oppført på liste I og II, samt kunnskapsoverføring for øvrig som kan tjene på til å utvikle et lands militære evner, som ytes i utlandet eller her i landet for bruk i utlandet, kreves lisens fra Utenriksdepartementet".

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved..

Sanksjoner

Norge har vedtatt en rekke sanksjoner og restriktive tiltak. Det er eksportørens ansvar å sørge for at samtlige følges ved eksport.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

04

Norske virksomheter og EU-moms

Introduksjon

Aktuelt tema for norske virksomheter som er involvert i aktivitet utenfor Norge

Eksempel:

- **Norske virksomheter som følger kundene sine rundt i verden/EU**
- **Sentrallager i EU/utlandet**
- **Enkeltstående transaksjoner i EU**
- **B2C-salg av varer og tjenester**

Leveransemodell må vurderes ift. avgiftsmessige og administrative konsekvenser

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 1 – Bakgrunn

Salg fra Norge via Danmark til andre EU-land

Et norsk selskap har utviklet design av utemøbler.

Selskapet valgte i oppstartfasen å få møblene produsert i Norge og det ble opprettet et lager hvor møblene ble lagret med tanke på salg i Norge og for å ha et showroom for å vise frem varene. Møblene er laget av stål eller aluminium og råvarene kjøpes inn fra Norge.

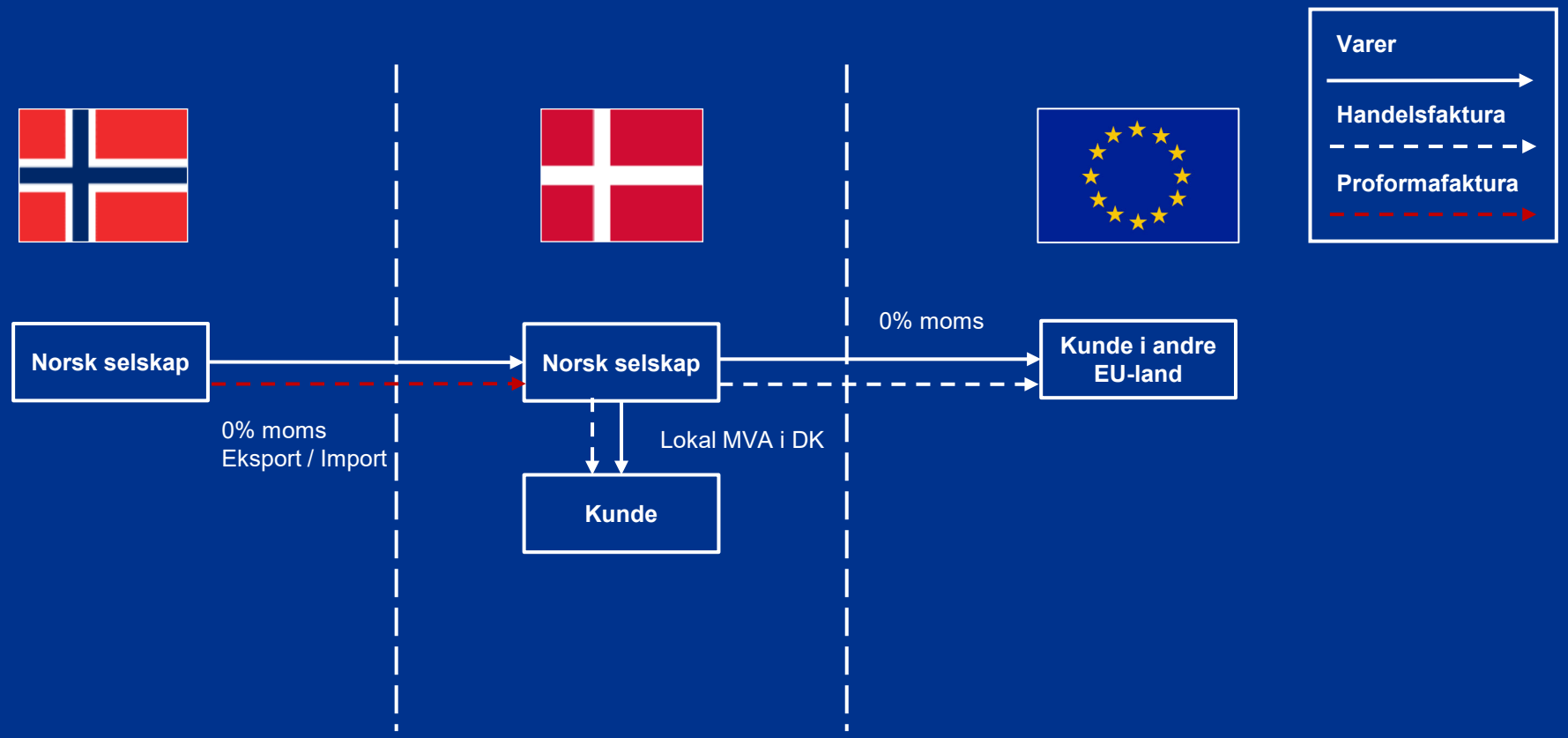
Møblene med sitt design ble raskt populære og B2B-kunder utenfor Norge viste stor interesse for møblene. Etter hvert kommer det mange bestillinger fra kunder, særlig i Danmark, Nederland og Tyskland og selskapet måtte tenke gjennom hvordan de skulle organisere salget.

For å sikre kontroll over vareflyten og at møblene ble levert til aktuelle utenlandske mottakere, ble det reist spørsmål om hvordan dette burde håndteres toll- og avgiftsmessig. Kundene i utlandet ønsket ikke å ta ansvaret for import fra land utenfor EU.

Hvordan kan din bedrift gå frem for å organisere salget til EU?

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 1 – Vareflyt



© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved..

Case 1 – Forslag til løsning

Salg fra Norge via Danmark til andre EU-land

- Det norske selskapet MVA registrerer seg i Danmark da de utenlandske kundene ikke ønsker å ta ansvaret for import fra land utenfor EU.
- Det norske selskapet utstede en proformafaktura / tollfaktura for «overføring av av egne varer» fra Norge til Danmark
- Grensekryssing av varer skjer innenfor samme juridiske enhet. Salget av varene i EU skjer fra Danmark
- Produsenten i Norge bør undersøke hva slags verdi varene har ved grensekryssing og om varene uten opprinnelsesdokumentasjon kan være tollpliktige
- Etter innfortolling til EU/Danmark kan varene disponeres fritt. Varene kan distribueres videre fra Danmark til andre EU land

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 2 – Bakgrunn

Leieproduksjon i EU og salg innenfor EU

En norsk møbelprodusent ser at det er utfordringer kostnadsmessig og logistikkmessig å fortsette å ha all produksjon i Norge. De er på jakt etter et produksjonssted utenfor Norge, men helst i EU. Etter litt leting finner de samarbeidspartnere i Litauen og bestemmer seg i første omgang for å legge deler av produksjonen dit av nye møbler med materialer i tre.

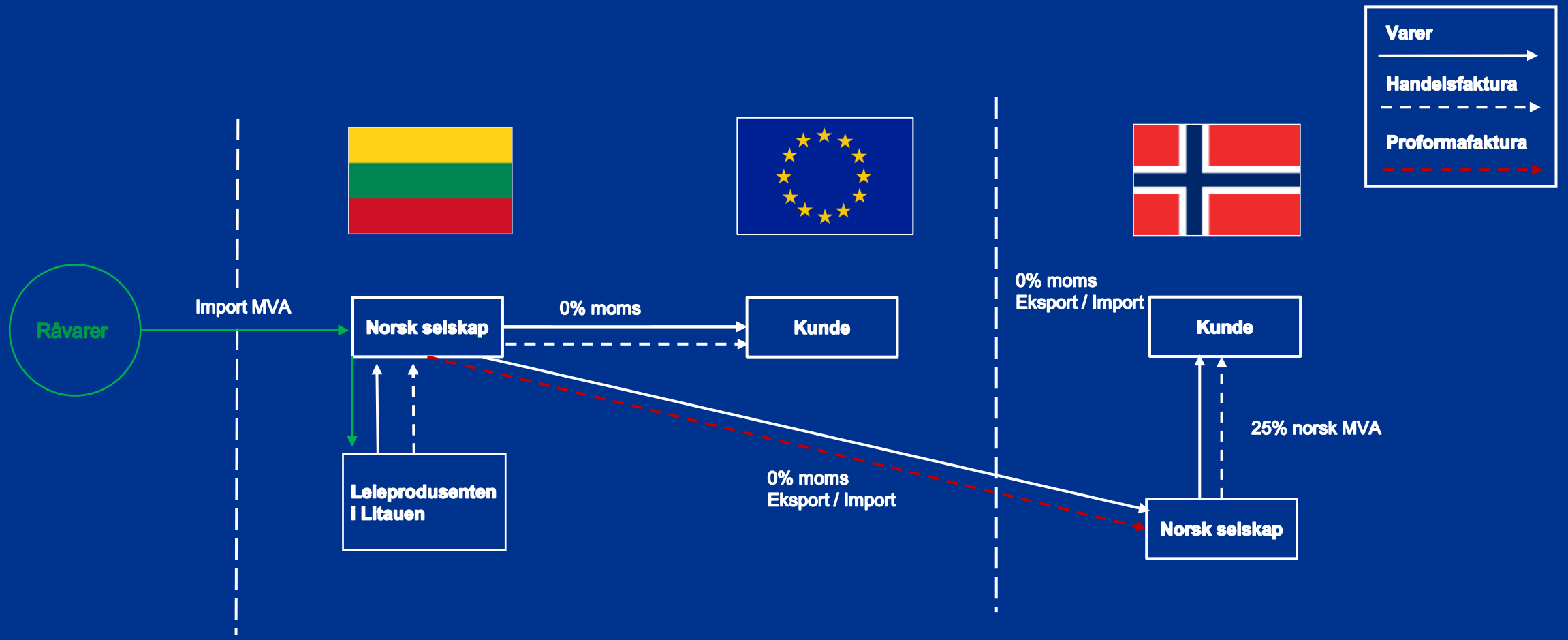
Møbelprodusenten skal fortsatt inngå avtale med kundene i EU og skal ha eierskap til varene når de selges. Selskapet skal også selge disse møblene på det norske markedet.

Selskapet lurer på om de skal etablere et datterselskap i Litauen og ber om råd fra deg. De lurer også på om de må ha en egen momsregistrering i Litauen.

Hvordan vil du gå frem?

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 2 - vareflyt



© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved..

Case 2 – Forslag til løsning

Leieproduksjon i EU og salg innenfor EU og til Norge

- Det norske selskapet MVA registrere seg i Litauen fordi de eier varer i Litauen
- De kan enten kjøpe produksjonstjenestene fra en tredjepart eller etablert et datterselskap
- For salg til Norge kan norske selskapet utstede en proformafaktura / tollfaktura for flytting av egne varer fra Litauen til Norge
- Varene kan distribueres videre fra Litauen til andre EU land. Det kan utstedes faktura for salget fra Litauen til avgiftsregistrerte mottakere i andre EU-land uten lokal moms. Mottakerne beregner moms i sitt momsregnskap og tar dette med i egen momsmelding

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 3 – Bakgrunn

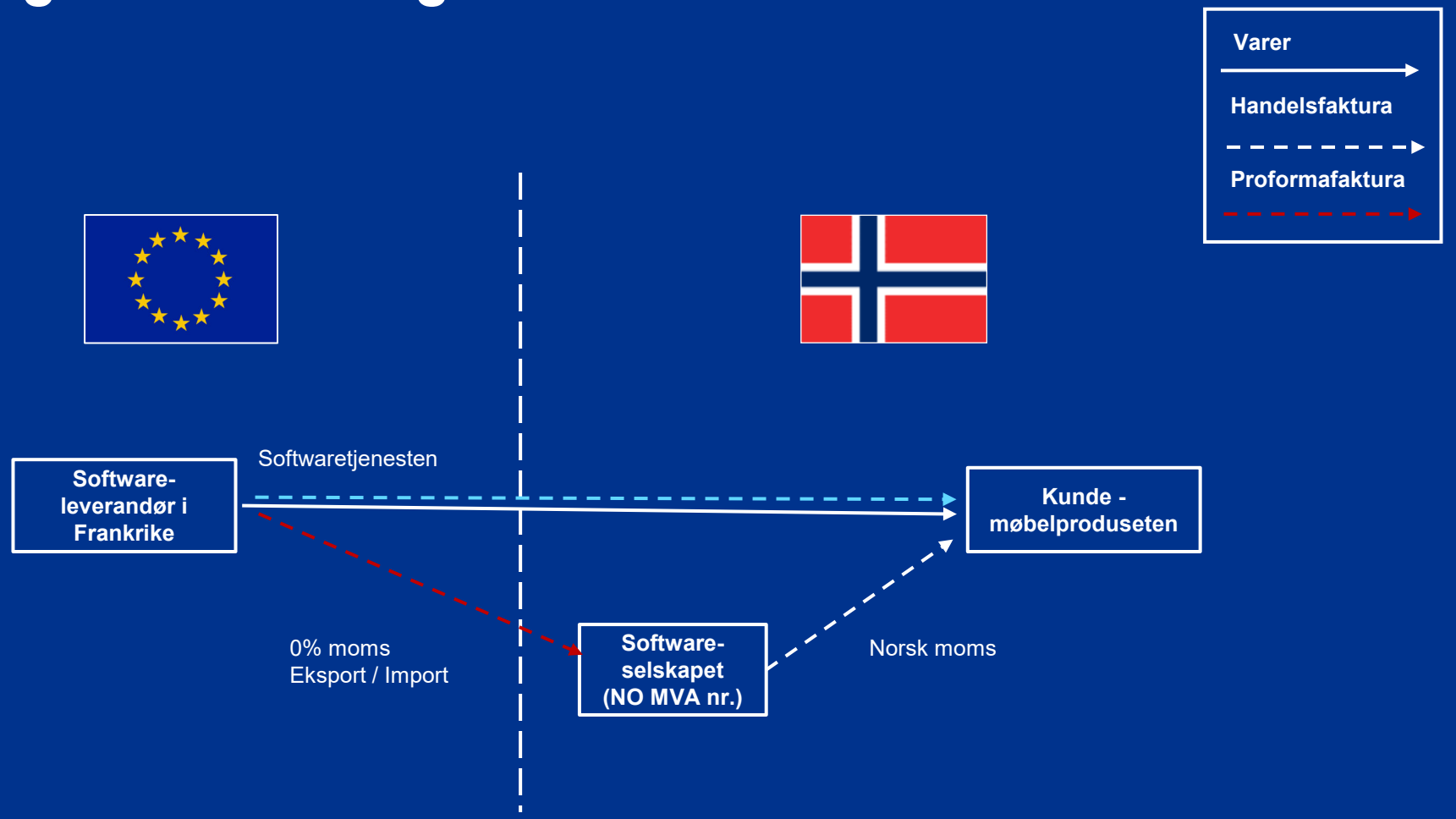
Leie av vare i Norge og kjøp av softwaretjenester (B2B-salg) fra utlandet

Møbelprodusenten fortsetter med produksjonen i Norge for deler av som produksjon. Det gjelder hvor råvarematerialer kan kjøpes inn fra Norge. De leter stadig etter nye måter å gjøre produksjonen på og har fått tilbud om å kjøpe en maskin som i store trekk er en slags robot som styres via softwaretjenester fra et selskap etablert i Frankrike.

Softwareselskapet eier roboten og vil bare låne den ut til møbelprodusenten. Softwareselskapet er ikke så sikker på om det er behov for etablere seg i Norge for utleie av maskinen og salg av softwaretjenesten. Før de inngår avtale med møbelprodusenten ønsker de å kvalitetssikre om hva slags toll- og avgiftsbestemmelser som gjelder i Norge.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 3 - Levering til kunde i Norge



© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved..

Case 3 – Forslag til løsning

- Det franske selskapet bør MVA registrere seg i Norge som et NUF fordi de eier roboten som skal leies ut i Norge
- De må overføre varene til seg selv og så leies varen ut i Norge
- De må utstede norsk faktura for utleien i Norge av roboten

- Hva med faktureringen av softwaretjenesten? Kan mest sannsynlig selges til Norge som en fjernleverbar tjeneste?
- Hva skjer hvis roboten ikke leies ut, men stilles til disposisjon for møbelprodusenten

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 4 – Bakgrunn

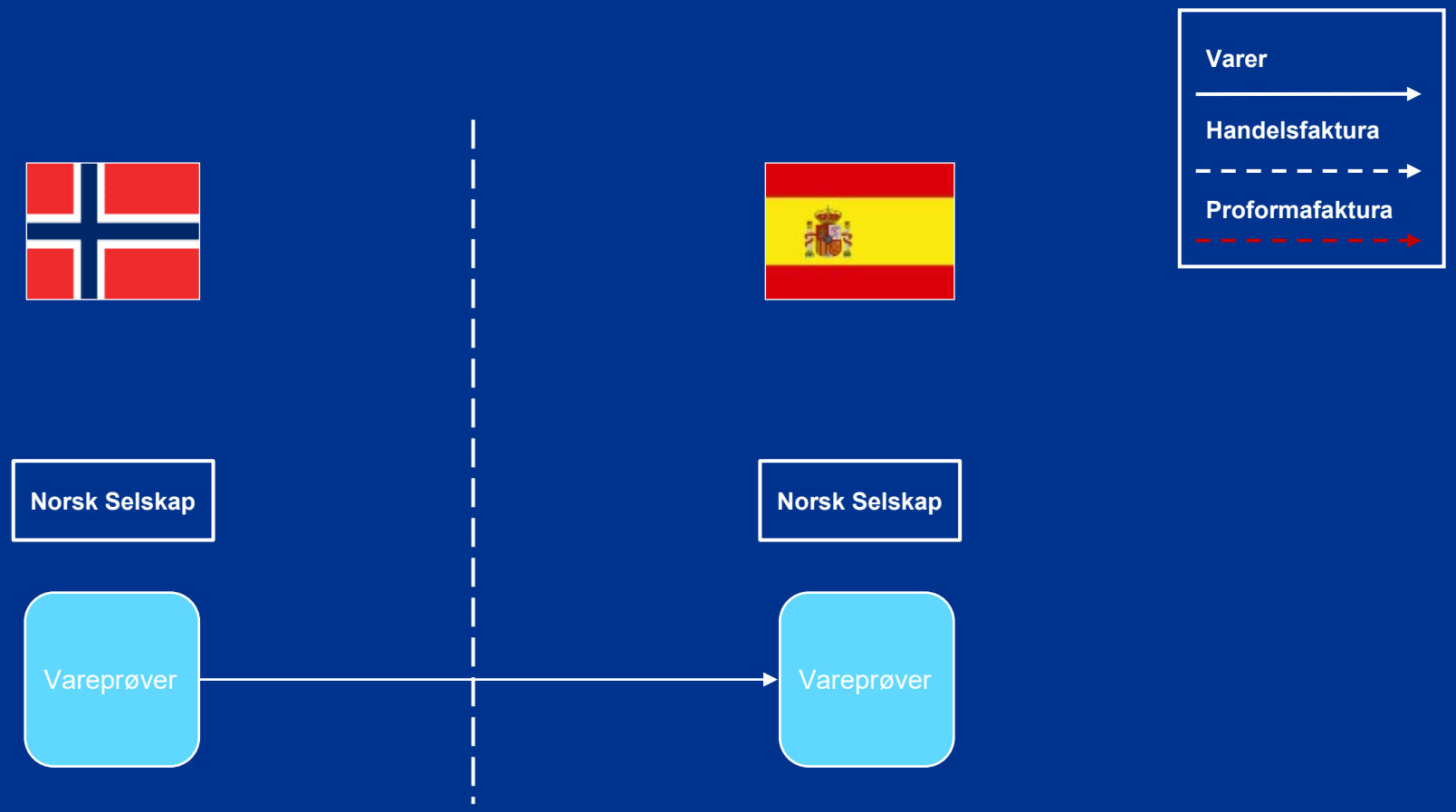
Refusjon av moms i EU

Møbelprodusenten har deltatt på en designvaremesse i Spania og har fått en rekke utgifter for sin delegasjon knyttet til transport, leiebil, hotellopphold, kjøp av noe utstyr samt utlegg for mat og drikke. I tillegg har produsenten tatt med seg de siste modellene for fremvisning og håper på å inngå nye kontrakter,

Hva slags råd vedr. gir du for å sikre refusjon av disse momskostandene? Hvordan håndteres moms og toll for modellene som produsenten har tatt med seg?

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 4 – Momsrefusjon i EU og midlertidig bruk av varer i EU



0% moms
Eksport / Import –midlertidig utførsel og senere gjeninnførsel

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved..

Case 4 – Forslag til Løsning

Refusjon av moms i EU for kjøp i EU

- Det er mulig å søke om refusjon for MVA for ikke MVA registrerte enheter i de fleste land
- Refusjon gis etter gjeldende fradragsregler i det land du søker refusjon
- Vareprøver: Mulighet for fritak for toll og moms:
    - Tollprosedyre for midlertidig innførsel
    - Kan være praktisk å benytte seg av prosedyren for bruk av ATA-carnet

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

MOMSREFUSJON I EU

VAT refunds for non-EU businesses

Businesses not based in the European Union who incur VAT in connection with their activities in an EU country where they do not habitually supply goods/services (and so are not required to register for VAT) are entitled to deduct that VAT.
This 'deduction' is made by means of a refund from the EU country where they paid the VAT.

How to get a VAT refund
Claimants must send an application to the national tax authorities in the EU country where they incurred the VAT – see VAT refunds - country guide EN.

Procedure to follow
Full rules - *Directive 86/560/EEC* EN.

Who can get a VAT refund?
To qualify for a refund under this procedure (*seeArticle 1 Directive 86/560/EEC* EN), during the refund period a **business must NOT have**:

- been based in any EU country or territory or
- supplied goods or services in the country where they incurred the VAT – except:
- exempted transport & ancillary services (*Articles 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 or 160 VAT Directive* EN) or
- services to customers solely liable for payment of the related VAT under the reverse-charge mechanism (*Articles 194, 196 or 199 VAT Directive* EN).

https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/value-added-tax-vat_en

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved..

Case 5 - Bakgrunn

Norsk selskap kjøper varer fra EU som leveres i EU

Ditt selskap er en del av et større konsern med hovedsete i Nederland, men i Norge har det norske selskapet et eget delelager for småverktøy som benyttes i levering av tjenestene for hele konsernet.

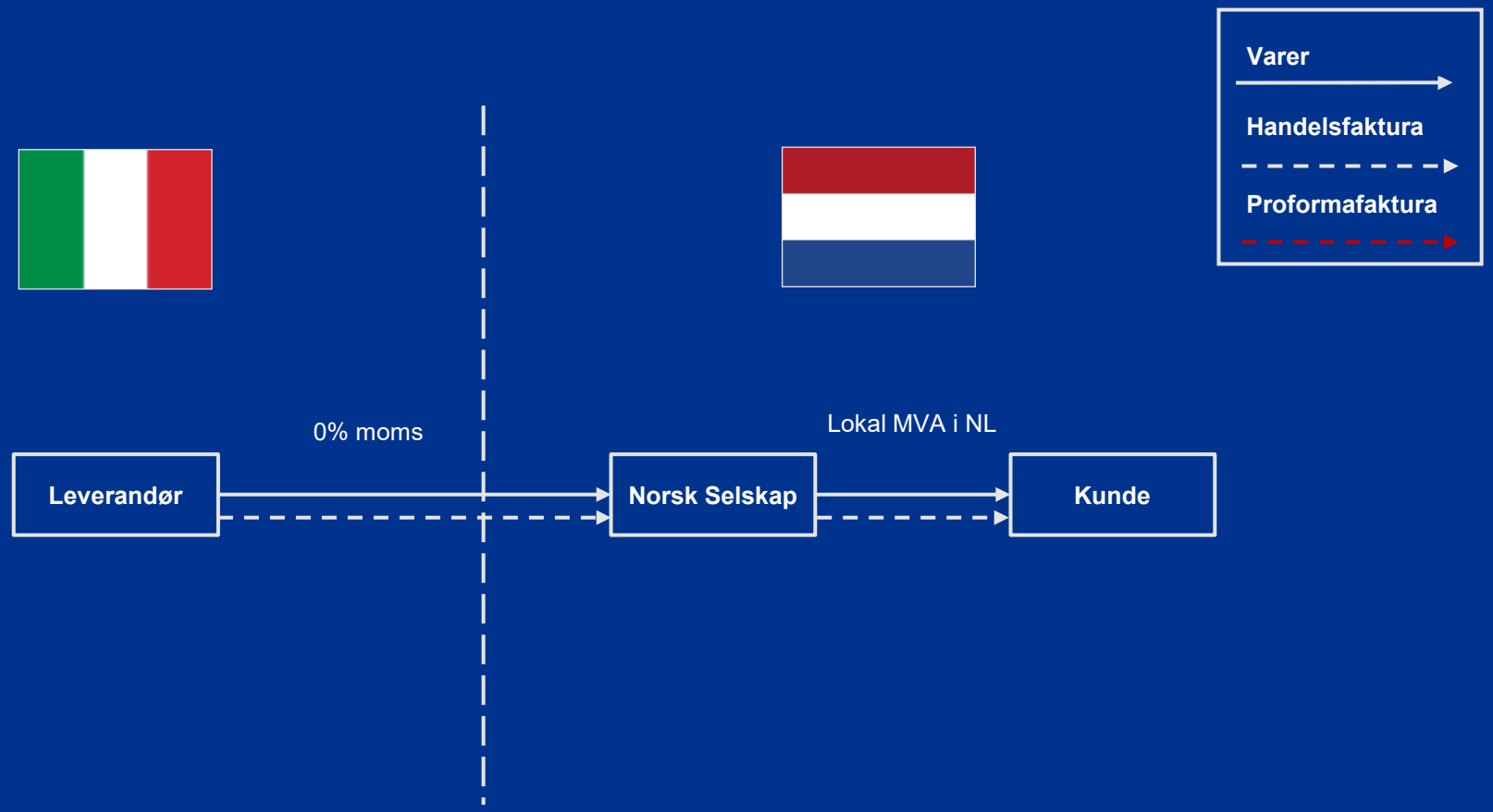
Det norske selskapet er leverandør av en rekke "offshore" tjenester med leveranse i Norge, til produksjonsselskapene på norsk sokkel og til verkstedsindustien i Nederland.

En dag kommer det en bestilling av et verktøy dere ikke har på lageret i Norge. Dette er en god kunde i Nederland og du finner ut at verktøyet kan fås rask inn fra et selskap etablert i Italia. Dette selskapet er villig til å selge varen til det norske selskapet og sørger for å få dette levert direkte til Nederland. Det norske selskapet er ikke momsregistrert i EU.

Hvordan skal det norske selskapet håndtere merverdiavgiften som påløper?

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 5 - Norsk selskap kjøper varer fra EU som leveres i EU



© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved..

Case 5 – Forslag til løsning

Norsk selskap kjøper varer fra EU som leveres i EU

— Det norske selskapet må registreres for MVA i enten Italia eller Nederland.

— Hvis det er mellommannen (det norske selskapet) som står for transporten skal den grenseoverskridende transaksjonen være transaksjonen til mellommannen

— Hvis mellommannen har angitt et MVA nummer i landet hvor varene sendes fra, vil den grenseoverskridende transaksjonen være transaksjonen fra mellommannen

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 6 – Bakgrunn

Triangulation - handel i EU med flere parter

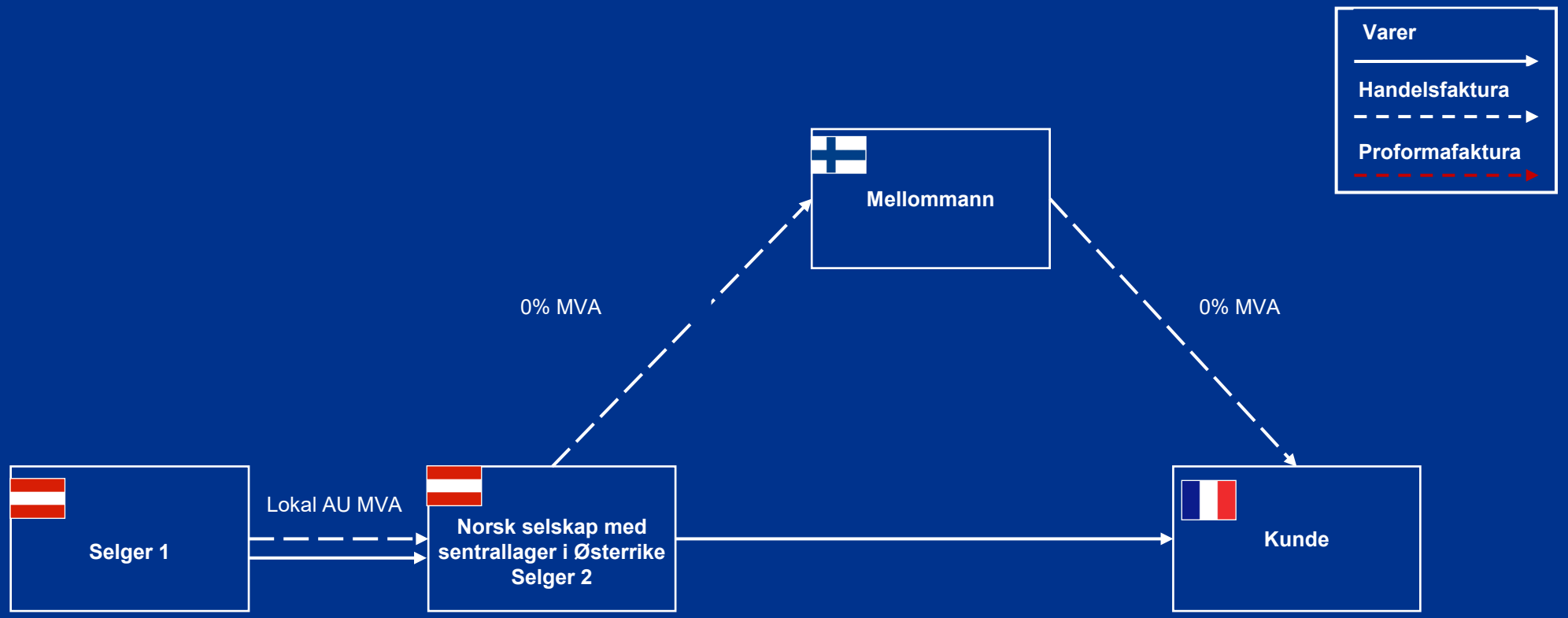
En større norsk leverandør har etablert seg på EU-markedet med base i Østerrike og benytte seg av agenter i andre EU-land til å representerer seg og som har fullmakt til inngå egne avtaler i egen navn.

I en hasteleveranse rekker ikke det norske selskapet å få varene fra Norge levert i tide til sentrallageret i Østerrike. Heldigvis klarer selskapet å få tilbakekjøp av varer som tidligere har blitt solgt til et selskap i Østerrike.

Agenten i Finland har avtalt at varene skal leveres til mottaker i Frankrike. For å være helt sikker på at vareleveransen og momshåndtering organiseres best mulig tar den norske leverandøren kontakt med deg for å få råd. Hva slags råd er best her?

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 6 - Triangulation



© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 6 – Forslag til løsning

Triangulation

- Selger 2 (den norske selskapet) skal være MVA registrert i avsenderlandet Østerrike, men må ikke MVA registrert eller etablert i noen av de andre deltakende landene
- Mellommannen (agenten i Finland) skal være MVA registrert i Finland, men ikke MVA registrert eller etablert i noen av de andre deltakende landene
- Kunden skal være MVA registrert i Frankrike men ikke MVA registrert eller etablert i noen av de andre deltakende landene
- Selger 2 (eller Agenten) må være ansvarlig for transporten av varene
- Noen land har implementert triangulation relgene forskjellig, derfor kan unntak til ovenstående kriterier forekomme

Salgsdokumentasjon utstedes av det norske selskapet med Østerrisk MVA nummer:

- Faktura utstedes med 0% VAT
- Påføre på fakturaen at dette er salg i “Triangulation”
- Påføre momsnummeret til mellommannen og vise til mottakerlandet (Finland)

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 7 – Bakgrunn

Salg fra tredjeland via lager i EU

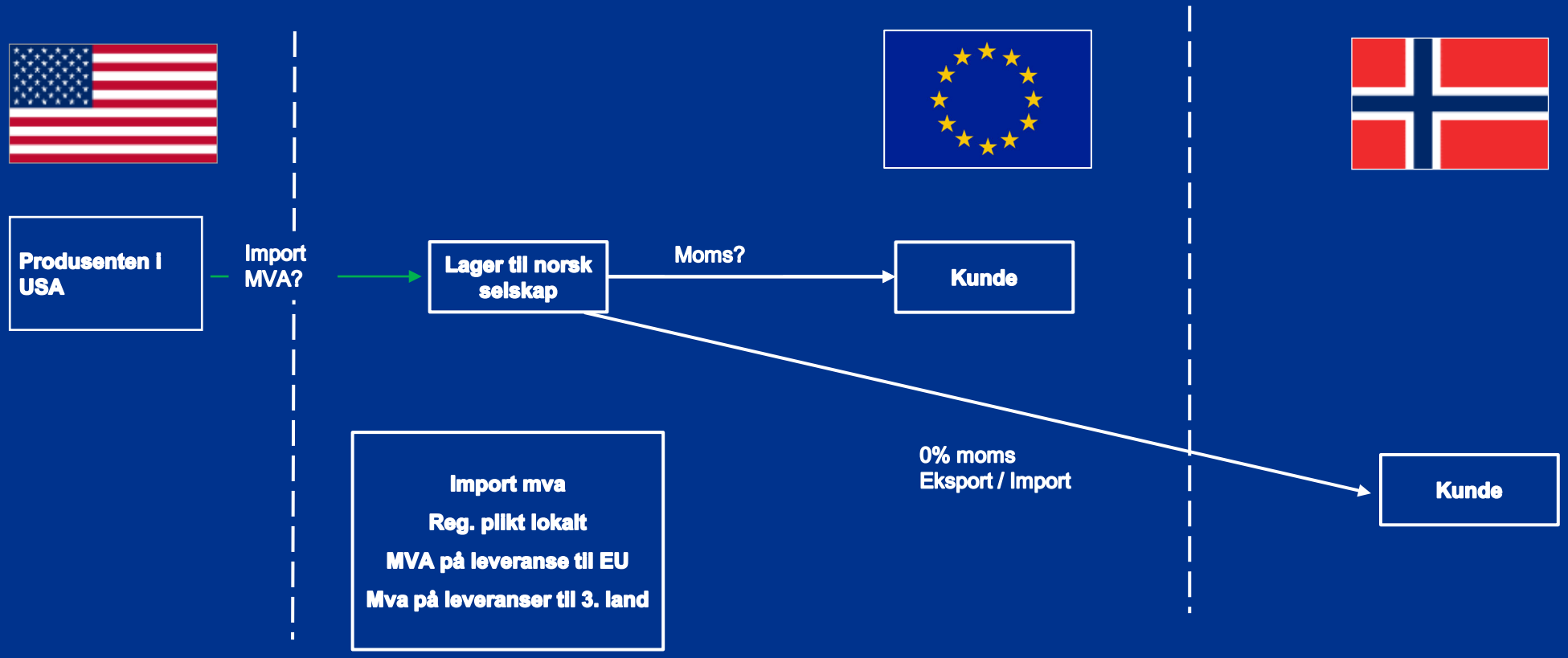
Norsk selskap oppretter lager for leveranser til kunder innenfor og utenfor EU. Varene på lageret kjøpes inn fra leverandør i USA. Lageret vil bli driftet av 3.part og det norsk selskapet vil ikke ha noen tilstedeværelse i EU.

Kunde vurderer både tollfritt lager og et ordinært lager.

Hva bør kunden være oppmerksom på og ta hensyn til i et slikt tilfelle?

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 7 - vareflyt



© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved..

Case 8 – Bakgrunn

B2C-salg av varer til EU

Norsk bedrift gjør suksess med design og salg av caps. De vil derfor også starte med salg av caps til privatpersoner i EU. Salgspris vil være 20 EUR.

Vil salg til privatpersoner medføre krav til momsregistrering i EU og hvordan kan salget organiseres?

Alternativer for organisering:

- **Ordinær eksport/import**
- **IOSS (import one-stop shop)**

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Case 9 – Bakgrunn

Norsk selskap med sentrallager i EU

Norsk Selskap har sentrallager i Sverige for å betjene salg i Skandinavia. Som følge av lagerholdet, innehar selskapet en momsregistrering i Sverige. Leveranser til lageret faktureres fra leverandører til selskapets svenske momsnummer. En av selskapets leverandører krediterer imidlertid for bonus(rabatt) til selskapets norske momsnummer.

Hvordan vil du bokføre og behandle en slik kreditnota fra leverandør?

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved...

Kontaktinformasjon

Advokat/Director Kjerstin Ongre

Indirect Tax
Phone: +47 40 63 94 58
E-mail: kjerstin.ongre@kpmg.no

Advokatfullmektig Kristin Broen Falstad

Indirect Tax
Phone: +47 99 57 38 37
E-mail: kristin.falstad@kpmg.no

Advokat/Director Jardar Aavik Skarprud

Indirect Tax
Phone: +47 40 63 92 37
E-mail: jardar.aavik.skarprud@kpmg.no

Advokatfullmektig Axel Johnsen Holm

Indirect Tax
Phone: +47 40 63 65 49
E-mail: axel.holm@kpmg.no

Some or all of the services described herein may not be permissible for KPMG audit clients and their affiliates or related entities.

kpmg.com/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

Document Classification: KPMG Public